



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 12/3/25
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - ESTADUAL

PROCESSO: TC-000311.989.25-5.

REPRESENTANTE: Sonda do Brasil Ltda.
Advogada: Dayana Andrade da Silva (OAB/SP nº 44.177).

REPRESENTADA: Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE.
Advogados: Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho (OAB/SP nº 74.481), Wilson Levy Braga da Silva Neto (OAB/SP nº 376.509) e outros.

ASSUNTO: Representação formulada em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 90028/2024, Processo SEI nº 229.00022233/2024-38, certame promovido pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação objetivando a contratação de serviços de suporte de TI em modelo de postos de trabalho para ambientes da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SUPORTE DE TI EM MODELO DE POSTOS DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. NECESSÁRIO EXPLICITÁ-LAS. PROVA DE CONCEITO. FIXAR CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E ESTIPULAR CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECOMENDAÇÃO.

RELATÓRIO

Sonda do Brasil Ltda. apresentou petição com o propósito de impugnar o Edital do Pregão Eletrônico nº 90028/2024, Processo SEI nº 229.00022233/2024-38, certame promovido pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação objetivando a contratação de serviços de suporte de TI em modelo de postos de trabalho para ambientes da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.



Ao apreciar a matéria em sede liminar, o E. Conselheiro Antonio Roque Citadini assim sintetizou as impugnações da Inicial e o pedido da Representante:

A mencionada Representante alega, em síntese, que o ato convocatório, contém graves irregularidades que comprometem diretamente a competitividade e a lisura do certame, uma vez que somente empresas privilegiadas com determinadas informações teriam os subsídios necessários para elaborar uma proposta de preços e estimar os lances a serem ofertados de forma aderente e exequível ao objeto que se pretende contratar, destacando que Impugnação apresentada pela Licitante sequer foi apreciada pela Contratante, que se manteve silente quanto aos pontos contestados mantendo a realização da sessão para a data inicialmente designada, restando indicadas as seguintes máculas: **a)** ausência dos requisitos mínimos dos perfis profissionais a serem alocados na execução dos serviços. Impacto nos custos envolvidos na elaboração das propostas. Subjetividade nos critérios de mensuração e pagamento pelos serviços prestados; **b)** não especificação de condições e procedimentos para realização da Prova de Conceito; e, **c)** Ausência de elementos de ordem técnica que são indispensáveis à entrega do objeto e execução dos serviços. Impacto nos custos envolvidos na elaboração das propostas. Subjetividade nos critérios de avaliação.

Dessa forma, requer a concessão de liminar e consequente suspensão da licitação, com as medidas corretivas decorrentes.

Na sequência, recebeu a exordial como cautelar em procedimento de contratação, determinando a imediata paralisação da licitação até ulterior deliberação desta Corte (Disponibilizado no DOE de 10/1/25 – ev. 22.1.).

A FDE compareceu ao processo no ev. 28, juntando cópia do edital e esclarecimentos.

Aduziu que as “exigências direcionadas aos prestadores de serviços em seus diferentes níveis” estariam descritas no item 4 do Anexo I – Termo de Referência.

Porém, embora a seu ver a Administração tivesse “diferenciado as funções de cada um dos postos de trabalho”, para o melhor entendimento dos licitantes propôs-se a fazer “inclusões no Edital no que concerne as exigências de qualificação profissional e formação acadêmica exigidas”. (sic)

Em relação à prova de conceito, afirmou que servirá para demonstrar o atendimento dos requisitos do subitem 5.8. do Anexo I, reforçando que “não será exigido do vencedor do pregão a demonstração de todos os itens postos como requisitos mínimos, justamente pela



impraticabilidade dessa possibilidade”, além de mencionar que sua realização será publicizada.

Acrescentou que a “avaliação e monitoramento dos ativos da rede são realizados por meio de ferramentas centralizadas e softwares gerenciados pela Contratante”.

Pontuou inexistir histórico de chamados por ser uma contratação nova, mas informou que a prestação de serviços se daria em mais de 5.200 locais, cujos endereços poderiam ser acessados pela internet.

Destacou não ser possível determinar os equipamentos em situação crítica, “considerando a sazonalidade das ações da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – SEDUC”. “Apesar disso, como referência, foi disponibilizado o Anexo IV do Edital (doc. 01), que os equipamentos, como Firewalls e Switches, mostram-se essenciais para a entrega de sinal de internet em ambientes da rede estadual de educação.”.

Disse que previu a realização de visita preventivamente a cada 5 dias úteis.

Por fim, entendeu contemplada no Edital a questão do número de horas não atendidas.

ATJ manifestou-se pela procedência parcial da Representação (ev. 41.1.), com endosso de sua Chefia (ev. 41.2.).

A d. PFE restituiu os autos para prosseguimento, nos termos do artigo 1º da Portaria SubG-Cons. nº 05, de 24 de abril de 2023 (ev. 43.1.).

No ev. 51.1. foram acrescidos memoriais.

O d. MPC acompanhou a manifestação de ATJ, agregando recomendação para que a FDE avaliasse “junto à Prodesp¹ os dados históricos dos chamados, a fim de garantir a formulação de propostas legítimas, aptas ao atendimento das necessidades da Administração.”

¹ “Importa frisar que ao longo dos anos, os serviços ora licitados têm sido prestados à FDE por empresas especializadas que mantêm contratos com a PRODESP, nos quais figuram cláusulas obrigatórias vinculadas ao controle dos tipos e volumetria de chamados, dentre outras informações indispensáveis à avaliação dos serviços prestados pela Contratada, não cabendo a alegação por parte da FDE de não possui (sic) tais informações.” (evento 51).



TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
RENATO MARTINS COSTA

(11) 3292-3250 (11) 3292-3499 – gcrmc@tce.sp.gov.br

Foi realizada sustentação oral pelo procurador da FDE na Sessão Plenária de 26/02/25, motivando a retirada de pauta deste processo, com sua reinclusão nesta oportunidade.

É o relatório.

RFL



VOTO

Em preliminar, submeto a referendo deste E. Plenário o despacho proferido pelo E. Conselheiro Antonio Roque Citadini, que recebeu a matéria cautelarmente e determinou a paralisação do certame.

No mérito, inicio delineando brevemente as principais características do edital.

A presente licitação tem como objetivo a “contratação de serviços de suporte de TI em modelo de postos de trabalho para ambientes da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.”

Trata-se de certame subdividido em 4 lotes, de acordo com a região do Estado. Lote 1 (Capital): R\$ 50.766.959,52; Lote 2 (Região Metropolitana de São Paulo, exceto Capital): R\$ 52.889.583,36; Lote 3 (Interior): R\$ 89.342.976,72; e, Lote 4 (Região Leste do Estado): R\$ 66.005.591,52.

Foi eleito o critério de julgamento de menor preço por lote.

Com tais dados em mente, passo então a enfrentar as críticas apresentadas pela Representante.

No que concerne à alegação de ausência de requisitos mínimos sobre os perfis dos profissionais a serem alocados na execução dos serviços, observo que a própria FDE reconhece em parte a necessidade de reavaliação do Edital.

De fato, embora conste do item 4 do “Anexo I do TR – descrição solução como um todo” o detalhamento dos postos de trabalho com as atividades a serem desenvolvidas por cada profissional segregados por: “Serviços de Suporte ao Usuário – Nível Júnior – Posto de Serviço/Mês” ; “Serviços de Suporte ao Usuário – Nível Pleno – Posto de Serviço/Mês”; “Serviços de Suporte ao Usuário – Nível Sênior – Posto de Serviço/Mês”; e “Serviço de Suporte– Nível Serviços de Gestão”, não há indicação dos requisitos mínimos de cada categoria como, por exemplo, formação



acadêmica, habilidade técnica ou tempo mínimo de experiência dos profissionais direcionados para cada nível.

Portanto, é procedente a queixa, devendo ser revisto o Edital a fim de esclarecer tal informação.

Igualmente merece reparo a peça editalícia no que tange à prova de conceito, porém apenas em parte.

É improcedente a reclamação em relação à falta de oportunidade de participação dos demais interessados na Prova de Conceito – POC, por conta do teor do subitem 7.12.1.²

Contudo, realmente há lacuna em relação às condições de avaliação.

No subitem 5.7. do “ANEXO I do TR – descrição solução como um todo” consta que a “A POC deverá demonstrar a capacidade da solução em atender aos requisitos de gestão de serviços de TI necessárias à presente contratação” e no subitem 5.8. estão listados os requisitos mínimos esperados para a solução.

Contudo, não há na sequência o detalhamento que se esperava para tal demonstração.

Cito trecho do parecer da Área Técnica que corrobora essa orientação:

Em relação aos itens acima, o problema indicado pela Representante já aparece no subitem 5.7, pois o edital não esclarece quais são os “preceitos da metodologia ITIL” que deverão ser atendidos e como se dará a respectiva verificação, na solução ofertada. O mesmo ocorre em relação aos demais itens, sendo que a própria Representada, em suas justificativas, afirmou que seria impraticável exigir a demonstração de todos eles.

Assim, consideramos a crítica procedente, devendo a Representada excluir a POC do edital ou estabelecer um roteiro de demonstração, contemplando todos os requisitos que deverão ser verificados e comprovados na solução ofertada, acompanhados de critérios objetivos, para a realização do respectivo julgamento.

² 7.12.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local, data e horário de realização do procedimento para a execução da prova de conceito (em conformidade com a exigência estabelecida neste Edital), cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.



Assim, se a Administração optar por manter tal previsão, deve ser fixado roteiro detalhado para sua realização, com as condições de sua execução e a estipulação de critérios objetivos de avaliação.

Por fim, no que concerne aos apontamentos quanto à ausência de alguns elementos de ordem técnica que são indispensáveis à entrega do objeto e execução dos serviços, valho-me igualmente da análise técnica feita pela Assessoria da Corte para tecer minhas conclusões.

Nesse ponto, observo que, em linhas gerais, ATJ recepcionou as alegações de defesa, sendo que em relação às condições de monitoramento da infraestrutura e ambiente de rede, bem como ao dimensionamento do número de horas não atendidas (HRSNA), tais argumentos demonstram a necessidade de complementação do texto do edital.

Nessa linha, cito trecho do parecer de ATJ:

“Em relação ao “monitoramento de rede” (alínea “a”), a Representada esclareceu que toda a infraestrutura de monitoramento é de sua responsabilidade e que cabe aos técnicos contratados “[...] apenas o monitoramento da situação, utilizando as ferramentas e softwares especificados nos anexos do edital, garantindo, assim, o cumprimento das exigências e a qualidade dos serviços prestados”.

Neste contexto, entendemos que o edital necessita de aperfeiçoamento, já que as informações apresentadas nas justificativas não constam do edital, sendo, portanto, procedente a reclamação.”

(...)

No tocante ao número de horas não atendidas (HRSNA), referido na alínea “e”, a Representada esclareceu que este está relacionado à ausência de atendimento, decorrente de faltas, atrasos, licenças ou qualquer situação, envolvendo o posto de trabalho, que impeça que o profissional alocado cumpra suas funções. Aduziu que o faturamento será calculado apenas com base no número de postos de serviço efetivamente executados, aplicando-se descontos relacionados à qualidade do serviço prestado, limitados a 5% do valor mensal total previsto.

Neste caso, consideramos a crítica procedente, pois o edital deveria ter deixado clara a definição da variável em questão, como agora feito, nas justificativas.

Já quanto às impugnações que se voltam contra a falta de histórico de chamados atendidos no último período, bem como a ausência de indicação de equipamentos críticos (volume e localização) e de histórico e estimativa do quantitativo de visitas a serem realizadas, o entendimento que



deve prevalecer é o de que as justificativas ofertadas são suficientes, neste exame apriorístico, para afastá-las.

Acrescento que, em homenagem à resposta oferecida pela FDE a questionamento que fiz logo após sua sustentação oral realizada na última Sessão Plenária, que foi no sentido de que seria inviável se balizar por dados de chamados pretéritos juntos à PRODESP por se tratar de situação totalmente nova, particularmente em termos de escala, em que, portanto, não se aplicariam os números anteriores, bem como considerando o exame abstrato e sumaríssimo característico desta análise, deixo de recepcionar a recomendação do d. MPC, assinalando, contudo, alerta à FDE para que, naquilo que for possível, ao rever seu Edital nos termos propostos neste voto aproveite para certificar-se de que exauriu a busca por parâmetros hígidos para sustentar os termos da avença que ora pretende firmar.

Ante o exposto, acolhendo a posição de Assessoria Técnica e Chefia, bem assim o parecer do d. MPC, VOTO pela procedência parcial da Representação subscrita por Sonda do Brasil Ltda., determinando que a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE se digne realizar ampla revisão de seu Edital, com a finalidade de: a) explicitar as características distintivas de perfil para cada nível profissional descrito no edital como, por exemplo, formação acadêmica e tempo de experiência profissional, dentre outros; b) se mantida a realização de prova de conceito, fixar roteiro detalhado para sua realização, expressando as condições de sua execução e estipulando critérios objetivos de avaliação; e, c) deixar claras as informações sobre o “monitoramento a toda a infraestrutura e ambiente de redes” e sobre “número de horas não atendidas (HRSNA)”.

Ainda, recomendo à FDE que, naquilo que for possível, ao rever seu Edital nos termos propostos neste voto, aproveite para certificar-se de que exauriu a busca por parâmetros hígidos para sustentar os termos da avença que ora pretende firmar.



Acolhido este entendimento, devem Representante e Representada, na forma regimental, ser intimados deste julgado, em especial a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, a fim de que, ao elaborar o novo texto convocatório, incorpore as retificações aqui determinadas, providenciando a publicidade e reabertura dos prazos, na forma da lei.

Arquive-se após o trânsito em julgado.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro